

المملكة المغربية
ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ



ROYAUME DU MAROC

وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات

ⵜⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ ⵏ ⵍⵎⴰⴳⴷⴰⵢⵜ

Ministère de l'Agriculture, de la Pêche Maritime, du Développement Rural et des Eaux et Forêts



الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات و شجر الأركان

AGENCE NATIONALE POUR LE DEVELOPPEMENT DES ZONES OASIENNES ET DE
L'ARGANIER

APPEL D'OFFRES OUVERT NATIONAL SUR OFFRES DE PRIX
N°05/2026/ANDZOA du 08/04/2026 à 11 heures

SEANCE PUBLIQUE

**Organisation des sessions de formation au profit du
personnel de l'Agence Nationale pour le
Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier**

REGLEMENT DE CONSULTATION

Appel d'offres réservé aux très petites, petites et moyennes entreprises, y compris les
jeunes entreprises innovantes, aux coopératives, aux unions de coopératives et aux auto-
entrepreneurs

SOMMAIRE

ARTICLE 1: OBJET DU REGLEMENT DE LA CONSULTATION	3
ARTICLE 2: REPARTITION EN LOTS	3
ARTICLE 3: DESIGNATION DU MAITRE D'OUVRAGE	3
ARTICLE 4: COMPOSITION DU DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	3
ARTICLE 5: CONDITIONS REQUISES DES CONCURRENTS	3
ARTICLE 6: LISTE DES PIECES JUSTIFIANT LES CAPACITES ET LES QUALITES DES CONCURRENTS	4
ARTICLE 7: RETRAIT DES DOSSIERS D'APPEL D'OFFRES	8
ARTICLE 8: MODIFICATION DANS LE DOSSIER D'APPEL D'OFFRES	9
ARTICLE 9: INFORMATION DES CONCURRENTS	9
ARTICLE 10: CONTENU DES DOSSIERS DES CONCURRENTS	10
ARTICLE 11: PRESENTATION D'UNE OFFRE TECHNIQUE	10
ARTICLE 12: PRESENTATION DES DOSSIERS DES CONCURRENTS	12
ARTICLE 13: DEPOT DES PLIS DES CONCURRENTS	12
ARTICLE 14: RETRAIT DES PLIS	13
ARTICLE 15: DELAI DE VALIDITE DES OFFRES	13
ARTICLE 16: CRITERES D'EVALUATIONS DES OFFRES DES CONCURRENTS	14
ARTICLE 17: LANGUE D'ETABLISSEMENT DES PIECES ET DES DOSSIERS DES CONCURRENTS	17
ARTICLE 18: MONNAIE DE FORMULATION DES OFFRES	17
ARTICLE 19: PROCES-VERBAL ET RESULTAT DEFINITIF DE L'APPEL D'OFFRES	17

Article 1: Objet du règlement de la consultation

Le présent règlement de consultation concerne l'appel d'offres ouvert national sur offres de prix, ayant pour objet l'organisation des sessions de formation au profit du personnel de l'Agence Nationale pour le Développement des Zones Oasiennes et de l'Arganier.

Il est établi en vertu des dispositions de l'article 21 du décret n° 2-22-431 du 15 Chaâbane 1444 (08 mars 2023) relatif aux marchés publics.

Les prescriptions du présent règlement ne peuvent en aucune manière déroger ou modifier les conditions et les formes prévues par le décret n° 2-22-431 précité. Toute disposition contraire au décret précité est nulle et non avenue. Seules sont valables les précisions et prescriptions complémentaires conformes aux dispositions de l'article 21 et des autres articles du même décret.

Article 2: Répartition en lots

Le présent appel d'offres concerne un marché lancé en lot unique.

Article 3: Désignation du maître d'ouvrage

Le maître d'ouvrage du marché qui sera passé suite au présent appel d'offres est le Directeur Administratif et Financier de l'ANDZOA, désigné ci-après par le terme « Le Maître d'ouvrage » ou par le terme « MO ».

Article 4: Composition du dossier d'appel d'offres

Conformément aux dispositions de l'article 22 du décret n° 2-22-431 précité, le dossier d'appel d'offres comprend :

- Une copie de l'avis d'appel d'offres ;
- Un exemplaire du cahier des prescriptions spéciales (CPS) ;
- Le modèle de l'acte d'engagement ;
- Le modèle du bordereau du prix-détail estimatif;
- Le modèle de la déclaration sur l'honneur ;
- Le présent règlement de consultation (RC).

Article 5: Conditions requises des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 27 du décret n°2-22-431 précité :

- 1- Peuvent valablement participer et être attributaire du marché, dans le cadre du présent appel d'offres, les personnes physiques ou morales qui :
 - ✓ Justifient des capacités juridiques, techniques et financières requises ;
 - ✓ Sont en situation fiscale régulière, pour avoir souscrit leurs déclarations et réglé les sommes exigibles dûment définitives ou, à défaut de règlement, constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable chargé du recouvrement, et ce conformément à la législation en vigueur en matière de recouvrement ;

- ✓ Sont affiliées à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale ou à un régime particulier de prévoyance sociale, et souscrivent de manière régulière leurs déclarations de salaires et sont en situation régulière auprès de ces organismes et sont en situation régulière auprès de cet organisme ;
- ✓ Exercent l'une des activités en rapport avec l'objet du marché ;
- ✓ Remplissent les conditions prévues par l'arrêté du ministre délégué auprès de la ministre de l'économie et des finances, chargé du budget n° 1502-23 du 24 kaada 1444 (13 juin 2023) portant application des dispositions de l'**article 148** du décret n° 2-22-431 du 15 chaabane 1444 (8 mars 2023) relatif aux marchés publics.

2- Ne sont pas admises à participer au présent appel d'offres :

- ✓ Les personnes en liquidation judiciaire ;
- ✓ Les personnes en redressement judiciaire, sauf autorisation spéciale délivrée par l'autorité judiciaire compétente ;
- ✓ Les personnes ayant fait l'objet d'une exclusion temporaire ou définitive conformément à la réglementation en vigueur ;
- ✓ Les personnes qui représentent plus d'un concurrent dans une même procédure de passation de marchés ;
- ✓ Les prestataires de services ayant contribué à la préparation du présent dossier d'appel d'offres.

Article 6: Liste des pièces justifiant les capacités et les qualités des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 28 du décret n° 2-22-431 précité, Chaque concurrent est tenu de présenter un dossier administratif et un dossier technique.

A- Le dossier administratif comprend :

1- Pour chaque concurrent au moment de la présentation des offres :

- a) La ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom du concurrent. Ces pièces varient selon la forme juridique du concurrent :
 - S'il s'agit d'un auto-entrepreneur ou d'une personne physique agissant pour son propre compte, aucune pièce n'est exigée ;
 - S'il s'agit d'un représentant du concurrent, celui-ci doit présenter, selon le cas
 - ✓ Une copie certifiée conforme de la procuration légalisée, lorsqu'il agit au nom d'une personne physique ;
 - ✓ Un extrait des statuts de la société et/ou copie certifiée conforme à l'original du procès-verbal de l'organe compétent lui conférant le pouvoir d'agir au nom de cette société ;
 - ✓ L'acte par lequel la personne habilitée délègue son pouvoir à une tierce personne, le cas échéant.

- S'il s'agit d'une coopérative ou d'une union de coopératives, la ou les pièces justifiant les pouvoirs conférés à la personne agissant au nom de la coopérative ou de l'union de coopératives

- b) La déclaration sur l'honneur conforme au modèle joint au dossier d'appel d'offres ;
- c) Le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu, le cas échéant. Cette pièce est constituée par voie électronique via le portail des marchés publics et signée électroniquement par l'organisme agréé à cet effet.

En cas de groupement, le cautionnement provisoire peut être souscrit sous l'une des formes suivantes :

- a) Au nom collectif du groupement ;
- b) Par un ou plusieurs membres du groupement pour la totalité du cautionnement ;
- c) En partie par chaque membre du groupement de telle sorte que le montant du cautionnement soit souscrit en totalité.

Dans les cas prévus aux b) et c) ci-dessus, le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu doit préciser qu'il est délivré dans le cadre du groupement.

Outre les cas prévus à l'article 24 du décret n° 2-22-431 précité, il est procédé à la confiscation du cautionnement provisoire, en cas de défaillance du groupement, quel que soit le membre défaillant.

- d) La convention constitutive du groupement prévue à l'article 150 du décret n°2-22-431 ou sa copie certifiée conforme, lorsque le concurrent est un groupement.

2- Pour le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché, dans les conditions fixées à l'article 43 du décret 2-22-431 précité :

- a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n°2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé ;
- b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou par tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné ;
- c) Une copie du certificat d'immatriculation au registre de commerce (**modèle 9**) pour les personnes assujetties à l'obligation d'immatriculation au registre de commerce en vertu de la législation en vigueur.

d) Les pièces justifiant la qualité de très petites, petites ou moyennes entreprises :

- La ou les pièces justifiant que l'entreprise concernée est gérée ou administrée, directement, par les personnes physiques qui en sont les propriétaires, copropriétaires ou actionnaires ;
- L'attestation délivrée par la Caisse nationale de la sécurité sociale attestant que **l'effectif permanent employé ne dépasse pas Deux Cents (200) personnes (Attestation des salariés déclarés).**
- L'attestation mentionnant le chiffre d'affaires ou l'attestation du bilan annuel délivrée par la Direction Générale des Impôts, attestant, respectivement, que le concurrent a réalisé, au cours **des deux (02) dernières années**, soit un **chiffre d'affaires annuel hors taxes n'excédant pas Soixante-quinze Millions de Dirhams (75 MDH)**, soit **un total de bilan annuel n'excédant pas Cinquante Millions de Dirhams (50 MDH)** ; Pour les entreprises nouvellement créées : présenter un programme d'investissement initial global et ce, conformément à la loi 53-00 formant charte de la petite et moyenne entreprise. On entend par entreprise nouvellement créée toute entreprise ayant moins de deux années d'existence.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

B- Le dossier technique comprend :

- a) Une note indiquant les moyens humains et techniques du concurrent, et mentionnant éventuellement le lieu, la nature et l'importance des prestations qu'il a exécutées ou à l'exécution desquelles il a participé, avec précision de la qualité de sa participation et ce conformément au modèle joint au présent règlement.
- b) Les attestations ou leurs copies certifiées conformes à l'original, (minimum deux attestations portant sur deux marchés distincts concernant des prestations dans le domaine de la formation), délivrées par les maîtres d'ouvrage publics ou privés, ou par les hommes de l'art sous la direction desquels le concurrent a exécuté lesdites prestations ou par les titulaires de marchés au titre des prestations sous-traitées. Chaque attestation précise notamment :
 - La nature des prestations,
 - Leurs montants
 - L'année de réalisation
 - Le nom et la qualité du signataire
 - Et l'appréciation du signataire.

NB :

La note sur les moyens humains et techniques et chaque attestation de référence doit être insérée individuellement et séparément dans le dossier électronique les concernant. Chacune de ces pièces doit être signée électroniquement (individuellement et séparément) par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, sous peine d'élimination

☞ **Lorsque le concurrent est un établissement public, Il doit fournir :**

1 – au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif prévues aux b) et c) de l'alinéa 1 du A du I) du présent article, une copie du texte l'habilitant à exercer les missions en relation avec les prestations objet du marché.

2 – S'il est envisagé de lui attribuer le marché :

a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant qu'il est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu par l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité. Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle le concurrent est imposé.

L'attestation précitée n'est exigée que des établissements publics soumis à l'impôt.

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale ou tout autre organisme de prévoyance sociale certifiant que le concurrent est en situation régulière envers l'organisme concerné.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus sert de base pour l'appréciation de leur validité.

☞ **Lorsque le concurrent est une coopérative ou une union de coopératives, il doit fournir :**

1 – Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux a), b) et c) de l'alinéa 1 du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre local des coopératives.

2 – Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché :

a) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle la coopérative ou l'union de coopératives est imposée ;

b) Une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par la Caisse nationale de sécurité sociale certifiant que la coopérative ou l'union de coopératives est en situation régulière envers cet organisme conformément aux

dispositions de l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.

- c) Toutes les pièces justifiant le respect des dispositions de l'article 6 de la loi n° 112-12 relatives aux coopératives promulguée par le dahir n° 1-14-189 du 21/11/2014.

La date de production, au maître d'ouvrage, des pièces prévues aux a) et b) ci-dessus, sert de base pour l'appréciation de leur validité.

☞ **Lorsque le concurrent est un auto-entrepreneur**, il doit fournir :

1 – Au moment de la présentation de l'offre, outre le dossier technique et les pièces du dossier administratif, prévues aux b) et c) de l'alinéa 1) du A du I) du présent article, l'attestation d'immatriculation au registre national de l'auto-entrepreneur ou sa copie certifiée conforme à l'original, délivrée depuis moins d'un an.

2 – Et lorsqu'il est envisagé de lui attribuer le marché, une attestation ou sa copie certifiée conforme à l'original délivrée depuis moins d'un an par le percepteur du lieu d'imposition certifiant que le concurrent est en situation fiscale régulière ou à défaut de paiement qu'il a constitué les garanties tel que prévu à l'article 27 du décret n° 2-22-431 précité.

Cette attestation doit mentionner l'activité au titre de laquelle l'auto-entrepreneur est imposé.

La date de production, au maître d'ouvrage, de cette pièce sert de base pour l'appréciation de sa validité.

Le concurrent auquel il est envisagé d'attribuer le marché est tenu de procéder de manière électronique à :

- la production, selon le cas, des pièces du dossier administratif visées ci-dessus ;
- la confirmation des rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant ;
- la régularisation des discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier administratif, le cas échéant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chacune des pièces constituant la réponse du concurrent, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant et signée électroniquement et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Article 7: Retrait des dossiers d'appel d'offres

Le dossier d'appel d'offres est mis à la disposition des concurrents dès la première parution de l'avis d'appel d'offres dans l'un des supports de publication prévus par l'article 23 du décret n°2-22-431 précité jusqu'à la date limite de remise des offres.

Les dossiers d'appel d'offres sont téléchargeables à partir du portail des marchés publics via le site web www.marchespublics.gov.ma.

Article 8: Modification dans le dossier d'appel d'offres

Le maître d'ouvrage peut, à titre exceptionnel, introduire des modifications dans le dossier d'appel d'offres sans changer l'objet du marché. Dans ce cas, ces modifications sont communiquées à tous les concurrents ayant retiré ou téléchargé ledit dossier et introduites dans les dossiers mis à la disposition des autres concurrents.

Ces modifications peuvent intervenir à tout moment à l'intérieur du délai initial de publicité et au plus tard sept jours avant la date prévue pour la tenue de la séance d'ouverture des plis.

Passé ce délai, le maître d'ouvrage doit, par avis rectificatif, reporter la date de la tenue de la séance d'admission.

Lorsque les modifications introduites dans le dossier d'appel d'offres nécessitent la publication d'un avis rectificatif, celui-ci est publié conformément aux dispositions de l'alinéa 1 du paragraphe 2 du I) de l'article 23 du présent décret. Dans ce cas, la séance d'ouverture des plis ne peut être tenue que dans un délai minimum de dix jours. Ce délai court à partir du lendemain de la date de parution de l'avis rectificatif dans le dernier support de publication, sans que la date de la nouvelle séance ne soit antérieure à celle prévue par l'avis de publicité initial.

Les concurrents ayant retiré ou téléchargé le dossier d'appel d'offres sont informés des modifications prévues ci-dessus ainsi que de la nouvelle date de la séance d'ouverture des plis, le cas échéant.

Article 9: Information des concurrents

Conformément à la réglementation en vigueur, Tout concurrent peut demander au maître d'ouvrage, par courrier porté avec accusé de réception, par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique de lui fournir des éclaircissements ou renseignements concernant l'appel d'offres ou les documents y afférents. Cette demande n'est recevable que si elle parvient au maître d'ouvrage au moins sept (7) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis.

Le maître d'ouvrage répondra à toute demande d'information ou d'éclaircissement reçue dans le délai prévu ci-dessus.

Tout éclaircissement ou renseignement, fourni par le maître d'ouvrage à un concurrent à la demande de ce dernier, sera communiqué le même jour et dans les mêmes conditions aux autres concurrents ayant retiré ou ayant téléchargé le dossier d'appel d'offres et ce par lettre recommandée avec accusé de réception, par fax confirmé ou par voie électronique. Il est également mis à la disposition de tout autre concurrent dans le portail des marchés publics et communiqué aux membres de la commission d'appel d'offres. Toutefois, lorsque ladite demande intervient entre le dixième et le septième jour précédant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis la réponse doit intervenir au plus tard trois (3) jours avant la date prévue pour la séance d'ouverture des plis

Article 10: Contenu des dossiers des concurrents

Les dossiers présentés par les concurrents doivent comporter, outre le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation signés, les pièces des dossiers administratif et technique prévus à l'article 5 ci-dessus, une offre financière.

L'offre financière comprend :

a) L'acte d'engagement par lequel le concurrent s'engage à réaliser les prestations objet du marché conformément aux conditions prévues aux cahiers des charges et moyennant un prix qu'il propose.

Cet acte d'engagement, établi en un seul exemplaire, doit être signé par le concurrent ou son représentant dûment habilité, doit comporter l'ensemble des indications requises y compris le relevé d'identité bancaire (RIB).

Le montant total de l'acte d'engagement doit être libellé en chiffres et en toutes lettres, en tenant compte du rabais éventuel.

En cas de discordance entre le montant libellé en chiffres et celui libellé en toutes lettres, il faut s'en tenir au montant écrit en toutes lettres.

Lorsque l'acte d'engagement est souscrit par un groupement tel qu'il est défini à l'article 150 du décret précité, il doit être signé soit par chacun des membres du groupement, soit seulement par le mandataire, si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché.

b) Le bordereau des prix - détail estimatif dont le modèle figure dans le dossier d'appel d'offres.

Les prix unitaires et les montants totaux du bordereau des prix-détail estimatif doivent être libellés en chiffres.

En cas de discordance entre le montant total de l'acte d'engagement et celui du bordereau des prix-détail estimatif, le montant de ce dernier document prévaut pour établir le montant réel de l'acte d'engagement.

Article 11: Présentation d'une offre technique

Chaque concurrent doit présenter une offre technique comprenant :

- Une note détaillée des axes et le contenu de la formation, le matériel pédagogique approprié, l'affectation des ressources humaines nécessaires à la réalisation de la formation et approche de déroulement par module;
- La liste exhaustive des membres de l'équipe de formation en mentionnant, le nom complet de l'intervenant, son diplôme, et ses expériences liées à la prestation objet du présent appel d'offres ;
- Les diplômes ou leurs copies certifiées conformes à l'original des membres de l'équipe ;
- Les CV des membres de l'équipe dûment signé par les intéressés et signé et cacheté par le concurrent.

Les formateurs proposés doivent satisfaire les critères suivants :

Module de formation	Diplôme exigé	Spécialité requise	Nombre de formations similaires dispensées
Les nouveautés fiscales de la Loi de Finances 2026.	Bac +5 ou plus	Expert-comptable	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de la fiscalité
Analyse et visualisation des données (Excel avancé, Power BI)	Bac+5 ou plus	Statistiques ; informatique ; technologies d'information	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de l'analyse et visualisation des données
Fonctionnalités avancées de Microsoft Outlook et OneDrive	Bac +5 ou plus	Informatique ; systèmes d'information	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de système d'information
Management de projets et Intelligence Artificielle	Bac +5 ou plus	Management de projets, Ingénierie de projets ; Intelligence artificielle	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de gestion des projets
Nouveautés de passation et de gestion des marchés publics	Bac+5 ou plus	Économie ; Finance ; Droit public ; Gestion	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de la passation et la gestion des marchés publics
Approche de Gestion Axée sur les Résultats (GAR)	Bac+5 ou plus	Management de projets, Statistiques, Économie ou Finance.	Au moins 03 formations dispensées dans le domaine de gestion des projets

NB :

- Si un membre est proposé pour plusieurs spécialités l'offre sera écartée.
- Pour les membres de l'équipe relevant du corps enseignants-chercheurs, la présentation d'une autorisation leur permettant d'exercer une activité privée est obligatoire (Lettre du 1er Ministre n° 760 du 07-04-2003).
- De même, il est à préciser que pour les membres relevant de la fonction publique, la présentation d'une autorisation du chef de l'administration les autorisant à exercer une activité privée est obligatoire (Chapitre 3, article 15 du SGFP).
- la note détaillée, la liste exhaustive des membres de l'équipe, chaque diplôme et chaque CV doit être signé individuellement et séparément par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter et insérée individuellement dans l'enveloppe concernée sous peine d'élimination de l'offre concernée. (Chaque pièce doit être signée électroniquement individuellement et séparément).

Article 12: Présentation des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 32 du Décret n° 2-22-431 précité et aux dispositions du chapitre IV de l'arrêté du Ministre Délégué auprès de la ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n°1692-23 du 04 hija 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatives aux marchés publics, le dossier présenté par chaque concurrent contient trois enveloppes électroniques distinctes :

- a) La première enveloppe électronique contient les pièces des dossiers administratif et technique, le cahier des prescriptions spéciales et le règlement de consultation signés par le concurrent ou son représentant dûment habilité.
- b) La deuxième enveloppe électronique contient les pièces de l'offre technique ;
- c) La troisième enveloppe électronique contient les pièces de l'offre financière.

A signaler que le cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire doit être constituée de manière dématérialisée et doit être délivré au nom de l'ANDZOA et ne doit comporter aucune réserve ni restriction.

Par ailleurs, Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce des dossiers présentés par les concurrents doit être signée électroniquement, séparément et individuellement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées, et insérée individuellement dans l'enveloppe électronique la concernant.

Lorsqu'il s'agit d'un groupement, ces pièces sont signées, soit par l'ensemble des membres du groupement, soit uniquement par le mandataire si celui-ci justifie des habilitations sous forme de procurations légalisées pour représenter les membres du groupement lors de la procédure de passation du marché conformément aux dispositions du paragraphe C) de l'article 150 du décret n° 2-22-431 précité.

Article 13: Dépôt des plis des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 135 du Décret n° 2-22-431 précité, et celles de l'article 13 de l'arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 précité, le dépôt des plis des concurrents s'effectue par voie électronique dans le portail des marchés publics www.marchespublics.gov.ma.

Le délai de dépôt des plis expire à la date et à l'heure fixée par l'avis d'appel d'offres pour la séance d'ouverture des plis.

Chacune des pièces constituant la réponse du concurrent à la consultation, est insérée, individuellement, dans l'enveloppe électronique la concernant.

Conformément aux conditions d'utilisation du portail des marchés publics, chaque pièce est signée, électroniquement, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter, à l'exception des pièces dématérialisées.

Les plis sont déposés, par le concurrent ou la personne dûment habilitée à le représenter dans la procédure de passation du marché, moyennant un certificat de signature électronique selon les modalités visées à l'article 6 de l'arrêté précité.

Le dépôt des plis fait l'objet d'un horodatage automatique au niveau du portail des marchés publics, mentionnant la date et l'heure du dépôt électronique et celles de l'envoi de l'accusé de réception électronique au concurrent concerné.

Tout pli électronique déposé postérieurement à la date limite de remise des plis est automatiquement rejeté par le portail des marchés publics.

Article 14: Retrait des plis

Conformément aux dispositions de l'article 135 du Décret n° 2-22-431 précité et celles de l'article 14 de l'arrêté du Ministre délégué auprès de la Ministre de l'Économie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 précité, tout pli déposé électroniquement peut être retiré par le concurrent antérieurement au jour et à l'heure fixés pour la séance d'ouverture des plis.

Le retrait de tout pli s'effectue au moyen du même certificat électronique ayant servi au dépôt de ce pli.

Les informations relatives audit retrait sont enregistrées automatiquement sur le registre de dépôt des plis.

Les concurrents ayant retiré leurs plis peuvent présenter de nouveaux plis dans les conditions prévues au présent règlement et avant la date limite de remise des plis.

Article 15: Délai de validité des offres

Conformément aux dispositions de l'article 36 du Décret n° 2-22-431 précité, les concurrents restent engagés par leurs offres pendant un délai de soixante (60) jours, à compter de la date de la séance d'ouverture des plis.

Toutefois, lorsque la commission d'appel d'offres considère qu'elle n'est pas en mesure d'effectuer son choix pendant le délai de validité des offres prévu à l'alinéa précédent, le maître d'ouvrage saisit les concurrents concernés, avant l'expiration de ce délai, par voie électronique en vue de leur demander une prorogation du délai de validité des offres d'une durée supplémentaire qu'il fixe.

A cet effet, le maître d'ouvrage fixe aux concurrents concernés une date limite pour faire connaître leurs réponses.

Dans ce cas :

- a) Les concurrents ayant donné, dans les mêmes formes, leur accord à la demande de prorogation, avant la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage, restent engagés pendant le délai supplémentaire convenu ;
- b) Les concurrents qui n'ont pas donné leur accord à la demande de prorogation ou qui n'ont pas répondu dans le délai qui leur est imparti sont libérés de leurs engagements vis-à-vis du maître d'ouvrage et mainlevée leur est donnée de leur cautionnement

provisoire, au plus tard quarante–huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage ;

- c) Dans le cas où aucun des concurrents n'a donné son accord à la demande de prorogation ou n'a pas répondu dans le délai qui lui est imparti, mainlevée lui est donnée de son cautionnement provisoire, au plus tard quarante–huit heures à compter de la date limite de réponse fixée par le maître d'ouvrage. Dans ce cas, il est procédé à l'annulation de la procédure.

Article 16: Critères d'évaluations des offres des concurrents

L'ouverture, l'examen des offres et l'appréciation des capacités juridiques, techniques et financières des concurrents s'effectuent conformément aux dispositions des articles 39, 42, 43, 44 et 136 du Décret n° 2-22-431 précité et aux dispositions du chapitre VI de l'arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du Budget, n°1692-23 précité.

La procédure de jugement des offres se déroule comme suit :

Phase 1 : Examen des dossiers administratif et technique, du CPS et du RC :

L'examen des dossiers administratifs et technique, du CPS et du RC sera effectué conformément aux dispositions de l'article 39 du décret n°2-22-431 précité et au vu des pièces fournies.

Au cours de cette phase, la commission écarte :

- a) Les concurrents qui ne satisfont pas aux conditions requises prévues à l'article 27 du décret précité ;
- b) Les concurrents qui n'ont pas respecté les prescriptions du paragraphe 2) de l'article 32 du décret précité en matière de présentation de leurs dossiers ;
- c) Les concurrents qui n'ont pas présenté les pièces exigées ;
- d) Les concurrents qui sont représentés par la même personne dans la présente procédure de passation du marché ;
- e) Les concurrents qui ont produit le récépissé du cautionnement provisoire ou l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu dont l'objet n'est pas conforme à celui de l'appel d'offres ou dont le montant est inférieur à la somme demandée ou qui comporte des réserves ou des restrictions ;
- f) Les concurrents dont les capacités financières et techniques sont jugées insuffisantes au regard des critères figurant au présent règlement de consultation ;
- g) Les concurrents qui n'ont pas respecté les dispositions de l'arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hja 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Lorsque la commission constate des erreurs matérielles ou des discordances dans les pièces du dossier administratif, elle admet l'offre du concurrent concerné, sous réserve de

l'introduction des rectifications nécessaires conformément aux dispositions de l'article 43 du décret précité.

Phase 2 : Examen des offres techniques

L'examen des offres techniques concerne les seuls candidats admis à l'issue de l'examen des dossiers administratifs et techniques. La commission procédera à l'ouverture de l'offre technique des candidats admissibles lors de la première phase.

Pendant cette phase, il sera procédé à l'évaluation des offres techniques en s'assurant de l'existence des pièces demandées et de l'expérience exigées pour les membres de l'équipe proposée par le concurrent.

La commission élimine les concurrents qui ont présentés des offres techniques non conformes aux spécifications de ***l'article 11*** ou qui ne satisfont pas aux critères exigés dans le même article.

Sont considérés comme motif d'élimination de l'offre :

- Absence de la note détaillée sur les axes et le contenu de la formation ;
- Présentation d'une note incohérente et/ou non conforme aux termes de références du CPS ;
- Absence du diplôme certifié conforme ou la production d'un diplôme non conforme à ce qui est exigé dans le présent règlement de consultation ;
- Présentation d'une attestation d'obtention de diplôme au lieu de diplôme exigé ;
- Manque d'un ou plusieurs profils exigés ;
- Proposition de profils ne justifiant pas l'expérience et les compétences requises ;
- Absence de l'une des pièces exigées dans l'offre technique ;
- En général, le non-respect de l'une des stipulations prévues dans l'article 11 du présent règlement de consultation.

Phase 3 : Examen des offres financières :

Seules les offres financières des concurrents admis à l'issue de la phase précédente seront ouvertes au cours de cette phase.

Lors de cette étape, la commission écarte les concurrents dont les offres financières :

- ne sont pas conformes à l'objet du marché ;
- ne sont pas signées ;
- sont signées par une personne non habilitée à les engager au regard de la ou des pièces justifiant les pouvoirs conférés ;
- expriment des restrictions ou des réserves ;
- Présentent des différences dans les libellés des prix, l'unité de compte ou les quantités par rapport aux données prévues dans le descriptif technique et dans le bordereau des prix-détail estimatif ;

- sont jugées excessives ou anormalement basses par rapport au montant de l'estimation établie par le maître d'ouvrage, après vérification et prise en compte de rabais éventuels ou rectification des erreurs, le cas échéant ;
- ne respectent pas les dispositions de l'arrêté du Ministre Délégué auprès de la Ministre de l'Economie et des Finances, chargé du budget n° 1692-23 du 4 hijra 1444 (23 juin 2023) relatif à la dématérialisation des procédures, des documents et des pièces relatifs aux marchés publics.

Conformément aux dispositions des article 43 et 44 du Décret n° 2-22-431 précité, les offres des concurrents retenus, à l'issue de l'étape ci-dessus, sont classées au regard du prix de référence (PR) déterminé par la formule suivante :

$$PR = \frac{E + \left(\frac{\text{Sommes des offres financières}}{\text{Nombre des offres financières}} \right)}{2}$$

Dans laquelle :

- PR : Prix de référence ;
- E : Estimation du coût des prestations, établie par le maître d'ouvrage

L'offre la mieux-disante, à proposer au maître d'ouvrage, est celle qui est la plus proche du prix de référence (PR) par défaut. En cas d'absence d'offres inférieures au prix de référence, l'offre la mieux-disante est celle qui est la plus proche par excès de ce prix.

Dans le cas où plusieurs offres jugées économiquement les plus avantageuses sont tenues pour équivalentes, tous éléments considérés, la commission procède à un tirage au sort pour départager les concurrents concernés.

Toutefois :

- lorsque l'un des concurrents concernés est une coopérative, une union de coopératives ou un auto- entrepreneur, une préférence est accordée à l'offre présentée par celui-ci ;
- lorsque deux ou plusieurs concurrents concernés sont une coopérative, une union de coopératives ou un auto- entrepreneur, une préférence est accordée aux offres présentées par ceux-ci. Dans ce cas, la commission procède à un tirage au sort pour les départager.

A noter que la commission d'appel d'offres peut consulter tout expert ou technicien qui pourrait l'éclairer sur des points particuliers des offres présentées. Elle peut également, avant de se prononcer, charger une sous-commission pour analyser les offres présentées. Les conclusions de l'expert, du technicien ou de la sous-commission sont consignées dans des rapports qu'ils établissent et signent.

Le concurrent ayant présenté l'offre la plus avantageuse est invité par la commission d'appel d'offres à :

- Produire les pièces du dossier administratif ;

- Confirmer les rectifications des erreurs matérielles relevées, le cas échéant ;
- Régulariser les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier ;

Elle lui fixe à cet effet, un délai qui ne peut être inférieur à sept (07) jours à compter de la date d'envoi de la lettre d'invitation par voie électronique.

La commission se réunit au lieu, au jour et à l'heure fixés. Toutefois, le président peut inviter les membres de la commission pour reprendre ses travaux dès la réception de la réponse du concurrent concerné.

Elle s'assure de l'existence du support ayant servi de moyen d'invitation du concurrent concerné et procède à la vérification des pièces et de la réponse reçues.

Après examen des pièces et de la réponse reçue, la commission décide :

- a) Soit de proposer au maître d'ouvrage de retenir l'offre du concurrent concerné, lorsqu'il s'avère, selon le cas, que :
 - Les pièces produites au titre du complément du dossier administratif répondent aux conditions exigées ;
 - Les rectifications demandées ont été confirmées ;
 - Les discordances constatées ont été régularisées ;
- b) Soit d'écarter le concurrent concerné lorsque celui-ci :
 - Ne répond pas dans le délai imparti ;
 - Ne produit pas les pièces exigées ou produit des pièces non conformes ;
 - Ne confirme pas les rectifications des erreurs matérielles relevées ;
 - Ne régularise pas les discordances constatées entre les diverses pièces de son dossier.

Article 17: Langue d'établissement des pièces et des dossiers des concurrents

Conformément aux dispositions de l'article 21 du Décret n°2-22-431 précité, la langue dans laquelle doivent être établies les pièces contenues dans les dossiers et les offres présentées par les concurrents est la langue arabe ou française.

Article 18: Monnaie de formulation des offres

Le Dirham Marocain est la monnaie dans laquelle doivent être exprimées les offres des concurrents.

Article 19: Résultat définitif de l'appel d'offres

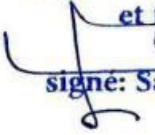
Le maître d'ouvrage informe, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen donnant date certaine, l'attributaire de l'acceptation de son offre dans un délai n'excédant pas le troisième jour suivant la date d'achèvement des travaux de la commission d'appel d'offres.

Dans le même délai, il informe, par lettre recommandée avec accusé de réception, les concurrents éliminés, en leur indiquant les motifs de rejet de leurs offres. Cette lettre est accompagnée des pièces contenues dans leurs dossiers.

Toutefois, les pièces ayant été à l'origine de l'écartement des concurrents sont conservées par le maître d'ouvrage pendant un délai minimum de cinq ans, à l'exception de l'original du récépissé du cautionnement provisoire ou de l'attestation de la caution personnelle et solidaire en tenant lieu qui est restitué aux concurrents écartés, dans les quarante-huit heures suivant la date d'envoi de la lettre visée au deuxième alinéa du présent article.

Aucun concurrent ne peut prétendre à indemnité si son offre n'a pas été acceptée.

Le choix arrêté par la commission d'appel d'offres ne peut, en aucun cas, être modifié par le maître d'ouvrage ou l'autorité compétente.

Le Concurrent	Le Maître d'Ouvrage
	Directeur Administratif et financier  signé: Said ABROU